



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1873

17 MAY 2024

Visto, el expediente N° 016-2024255681 y demás documentos adjuntos, en un total de treinta y tres (33) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 139°, inciso 2° de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución. Este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió el plazo legal para hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso. [STC 04587-2004-AA/TC].



Que, la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el Juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.



Que, con Resolución Directoral N°000337 de fecha 13 de octubre de 2017, en la cual se le reconoce el pago de devengados e intereses generados desde el 01 de julio de 1994, en aplicación del Artículo 1° del Decreto de Urgencia N°037-94, al servidor **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**, en su condición de trabajador administrativo, de la jurisdicción de la Ugel Alto Huallaga Tocache, el mismo que asciende al monto de **S/. 21,007.36** soles.

Que, con cédula de notificación, con Expediente N° 00147-2019-0-2209-JM-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la SENTENCIA Resolución N°05 de fecha 05 de marzo del 2020 del Juzgado Mixto de Tocache de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con el FALLO Declarando FUNDADA la demanda y en consecuencia ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, CUMPLA con abonar a favor de **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**, la suma de **S/. 21,007.36** soles, por el reconocimiento del pago de devengados en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Cédula de Notificación, con Expediente N° 00147-2019-0-2209-JM-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la SENTENCIA Resolución N° 10 de fecha 13 de agosto del 2021, de la Sala Mixta Descentralizada de



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001873

Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de la Corte Superior de Justicia de San Martín, CONFIRMANDO la recurrida contenida en la Resolución N°05 de fecha 05 de marzo del 2020, por la que resuelve declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, CUMPLA con abonar a favor del demandante **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**, la suma de **S/. 21,007.36** soles, por el reconocimiento del pago de devengados en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con cédula de notificación, con Expediente N° 00147-2019-0-2209-JM-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la Resolución N° 11 de fecha 17 de marzo del 2023, del Juzgado Mixto de Tocache de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a fin que la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, CUMPLA con lo ordenado en la Resolución N°05 (SENTENCIA), con pagar al recurrente **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**, la suma de **S/. 21,007.36** soles, por concepto de devengados e intereses, en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PC.



Que, con Nota Informativa N° 040-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 02 de marzo del 2024, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N°05 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°10 de fecha 13 de agosto del 2021, obrante en el Expediente N° 00147-2019-0-2209-JM-CI-01, recomienda se autorice el abono del monto contenida en la Resolución Directoral N° 000337 de fecha 13 de octubre del 2017, descontándose los pagos a cuenta, realizados a favor del servidor **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**. Pudiendo programar el pago de la deuda con cargo al presupuesto institucional siempre que haya saldos presupuestales, o en su defecto remitir el mandato judicial y el expediente a la oficina de priorización del Gobierno Regional de San Martín, a fin de que programen la cancelación de la deuda en función a los criterios de priorización, asimismo oficiar al Juzgado Mixto de Tocache, las acciones tomadas, a fin de deslindar responsabilidades.



Que, con Informe N° 0043-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, de fecha 09 de mayo del 2024, en atención al Memorando N° 477-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, la responsable de Planillas, informa al Área de Recursos Humanos, el sinceramiento del saldo pendiente a pagar al servidor **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**, por concepto de devengado e intereses liquidados de la bonificación, con un saldo de **S/. 21,007.36** soles, información que se encuentra registrado en el Sistema Único de Planillas.

Que, con Nota de Coordinación N° 200-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 10 de mayo del 2024, la Especialista de Recursos Humanos, traslada Informe y precedentes a la Oficina de Administración de la



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1873

UGEL Tocache, para el reconocimiento del saldo pendiente de pago, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del D.U. N°037-94-PCM.

Que, con Memorando N° 0823-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 13 de mayo del 2024, el Director de la UGEL Tocache, Autoriza Proyectar Resolución Directoral, para el reconocimiento del saldo a pagar la suma de **S/. 21,007.36** soles, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N°05 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°10 de fecha 13 de agosto del 2021, obrante en el Expediente N° 00147-2019-0-2209-JM-CI-01, a favor del servidor **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del D.U. N°037-94-PCM.



De conformidad con la Ley N° 30137-Reglamento, normas, presupuestos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER EL MONTO PENDIENTE DE PAGO de **S/. 21,007.36** soles, en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N°05 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°10 de fecha 13 de agosto del 2021, obrante en el Expediente N° 00147-2019-0-2209-JM-CI-01, a favor del servidor **ROSA MARIANA VELASQUEZ FERNANDEZ** trabajador administrativo, de la jurisdicción de la Ugel Alto Huallaga Tocache, por concepto de devengados e intereses liquidados en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, por lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. Salvo mejor parecer.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMITASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1873

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Reni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH